

1518795-58.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela associação - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518795-58.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518795-58.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria - 2148689/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2148689 - 02º

D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEOVANI DA SILVA SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 879.2022

VISTOS.

DOMINIK DE LIMA SANTOS, menor de 21 anos, GEOVANI DA SILVA SANTOS e JOSUÉ DE OLIVEIRA SANTOS, já qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2ºA, inciso I, do Código Penal, porque consta que, no dia 23 de maio de 2022, por volta das 22h e 40m, na Rua da Consolação, nº 220, Consolação, nesta cidade e Comarca, previamente ajustados e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante violência consistente em agressões e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G20, pertencente a J.U.S..

A denúncia foi recebida às fls. 115/116.

Durante a instrução processual, foram ouvidas três testemunhas de acusação, a vítima, e os réus foram interrogados.

Em debates, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição dos réus pela ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente pugnou pelo afastamento das qualificadoras, com pena no mínimo e regime mais brando.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva veio comprovada pelas imagens captadas através das câmeras de vigilância instaladas no estacionamento, fl. 21. Ademais, há o boletim de ocorrência de fls. 03/06.

A autoria também é inconteste.

E isso porque as negativas dos réus e os argumentos do Douto Defensor Público não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e as provas diretas contra eles derivadas, em especial pelas testemunhas inquiridas e imagens das câmeras de filmagens.

Em seu interrogatório policial, fl. 57, GEOVANI permaneceu em silêncio. Em juízo, alegou que no dia da abordagem, estava subindo para minha casa, junto com minha esposa, quando encontramos Josué e a esposa dele, quando subimos juntos. Fomos abordados pelos policiais que nos mostraram um vido, falando que nós tínhamos envolvimento. Disse que não tinha, fomos para delegacia para averiguação, quando disseram que a vítima nos reconheceu. Minha esposa não foi reconhecida. Não tenho cachorro. No dia da abordagem tinham cachorros com a gente, mas não sei de quem eram os cachorros.

O réu JOSUÉ, em sede policial, fl. 61, também permaneceu em silêncio. Em seu interrogatório judicial, declarou que no dia dos fatos minha esposa pediu para eu leva-la para jantar. Nisso, encontrei Geovani, que disse que estava indo para casa dele. Deixei ele no ponto de ônibus, e dei continuidade na minha caminhada, quando escutei meu nome. Eu estava meio embriagado, vi um rapaz apontando um canivete. Minha esposa disse para eu não ir, mas eu fui. Na frente do estacionamento eu vi o rapaz com o canivete que me chamou de ladrão safado. Eu peguei um simulacro com um rapaz, voltei, dei um chute na vítima e mandei ele me dar o canivete. Apontei o simulacro para os seguranças, eu disse que não queria nada com eles, apenas o canivete da vítima. Depois eu soube que esse rapaz pegou os pertences da vítima, mas eu não sabia. Os cachorros não eram meus, eram desse rapaz, na verdade eram de rua e estavam com a gente foi preso também.

Por sua vez, DOMINIK, ao ser interrogado, negou a autoria do roubo, fl. 53 e, em juízo, optou por permanecer em silêncio.

Ocorre, porém, que as negativas do réu GEOVANI e as tentativas do réu JOSUE em isentar os demais acusados de responsabilidade nos fatos não encontraram respaldo nas demais provas dos autos, motivo pelo qual não convenceram.

Não há como se acreditar que os réus estivessem, ao acaso, juntos, na companhia ainda de dois cachorros, tal como ocorrido no dia do roubo, quando fossem do nada, abordados pelos policiais, reconhecidos pela vítima, e acusados da prática de um crime tão grave, não tivessem eles efetiva participação nos fatos.

E assim é porque a vítima J.U.S., na fase inquisitiva, reconheceu os réus, conforme fl. 11. Em juízo, declarou que eu sai do serviço, estava indo para o estacionamento, quando fui seguido pelos agentes que estavam com dois cachorros. Eles me abordaram, um deles estava com a arma de fogo. Eles me agrediram e levaram meu aparelho celular. A ação foi filmada pelas câmeras de segurança. Reconheço o réu Josué nesta audiência, que foi o que veio com a arma e me deu uma coronhada. Os outros dois ficaram do lado de fora do estacionamento dando resguardo para os dois. Um deles me deu um soco, que foi o que levou o celular, mas não tive condições de reconhecer. No total eram quatro homens, uma mulher e dois cachorros.

Ademais, a testemunha F.C.G., em juízo, alegou que eu trabalho como manobrista no

estacionamento, onde a vítima estava chegando para buscar o carro dele. Eu vi que ele entrou correndo no estacionamento, quando vi um rapaz discutindo com ele. Do lado de fora tinha mais indivíduos com cachorro; um deles ameaçou a vítima. Todos estavam fora do estacionamento, só um entrou para agredir a vítima. Depois ele saiu e voltou com uma arma de fogo em punho. Eu ainda falei que ali era lugar de trabalhador. Eles agrediram o rapaz e levaram o celular dele. No total eram quatro indivíduos, uma moça, e dois cachorros também. Nesta audiência reconheci o réu Josué.

Na ocasião, tanto a vítima como a testemunha presencial, tiveram dúvidas no momento do reconhecimento dos acusados GEOVANI e DOMINIK.

No entanto, as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório foram robustas no sentido de comprovar que na ocasião, todos os réus participaram do roubo que ora se apura.

Tanto é assim que na fase inquisitiva, a fls. 09, a vítima e a testemunha reconhecem os três acusados, sem sombra de dúvidas.

Vejo que o reconhecimento formal por parte da vítima no calor dos acontecimentos, por ser mais preciso e expressivo não pode ser prejudicado por hesitação no reconhecimento judicial, feito muitas vezes meses depois. O lapso temporal decorrido entre a data dos fatos e a audiência de instrução há que ser considerado, pois não se pode exigir das vítimas e testemunhas memória fotográfica a ratificar com certeza absoluta o reconhecimento extrajudicial.

Neste sentido é a jurisprudência pátria: "O reconhecimento válido é o feito quando os fatos ainda estão frescos, ou seja, dias após os acontecimentos. Se nessa oportunidade o agente foi apontado como sendo um dos roubadores, e, passado mais de um ano, a vítima titubeia em reconhecer o assaltante, muito embora não o exclua de ser um dos autores do crime, não se pode agasalhar essa vacilação, para se desprezar o reconhecimento feito, quando poucos dias dos fatos tinham-se passado" (TACRIM-SP- Ver. - Rel. Almeida Braga - RJD 04/217).

A dúvida esboçada quando do reconhecimento judicial não foi suficiente a fragilizar o caminho da condenação, até porque os acusados foram firmemente reconhecidos pelos policiais militares que participaram da prisão dos réus.

Veja que os acusados foram presos juntos, junto com dois cachorros, tal como ocorrido no dia dos fatos, além disso, as imagens das câmeras de segurança falam por si, e prescindem de maiores divagações a respeito. A despeito dos argumentos do Douto Defensor, as imagens das câmeras deixam evidente a participação dos três agentes, eis que mostram as ações dos indivíduos, bem como a presença dos mesmos cachorros, presentes no momento da prisão deles.

Até porque por ocasião do reconhecimento inquisitivo, quatro foram os agentes colocados lado a lado, tendo a vítima apontado apenas os três acusados, fato este que reforça ainda mais a confiabilidade ao ato.

Atenta assim, aos relatos prestados pela vítima e testemunha, observa-se que os acusados efetivamente praticaram os fatos narrados na denúncia, sendo, pois, a condenação de rigor. Acompanhando o entendimento reiteradamente apresentado em nossos Tribunais, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é tida como de suma importância e fundamental meio de convencimento.

Assim: "A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-AP-AC- Rel. Celso Limongi-JUTACRIM 94/341).

"Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor" (TACRIM-AP-AC-Rel. Wilson Barreira - RT 737/624).

Assim sendo na presente circunstância, nada há nos autos que demonstre eventual inimizade anterior entre vítima, testemunha e acusados de modo que possa resultar em intenção de prejudicar os réus ou mesmo acusá-los falsamente. Não é crível que a acusação se fundamente em vingança ou outro motivo qualquer, quando as partes são

desconhecidas e não há sequer indícios de amizade ou inimizade entre elas. Temos ainda os depoimentos dos policiais militares LUCIANO CASSU DE OLIVEIRA e LUÍS AMÉRICO CARDONE, que ouvidos neste juízo, afirmaram de forma firme e segura, em uma só voz, que as imagens estavam sendo divulgadas pela imprensa, em razão do grande número de roubos na região. Eram indivíduos em grupo, com dois cachorros. Nos deparamos com esse grupo, também com cachorro, motivo pelo qual optamos pela abordagem. Pedimos apoio, e uma das equipes tinha participado do roubo feito na vítima, então entrou em contato com ela. A vítima foi localizada e reconheceu os réus, os quais foram conduzidos para delegacia, onde a vítima formalizou o reconhecimento deles. O policial Luciano reconheceu os réus e não os conhecia anteriormente. Tivemos acesso às imagens e não há dúvidas de que os três réus foram os agentes que roubaram a vítima. Por sua vez o policial Luis Américo não se recordou dos acusados em razão do tempo.

Assim como a vítima, os policiais eram estranhos aos réus, não havendo motivo para que seus depoimentos sejam desprezados. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório. No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Com tudo, portanto, a grave ameaça necessária ao reconhecimento do crime de roubo restou comprovada, tanto que, conforme o depoimento da vítima e das imagens captadas pelas câmeras de vigilância, fl. 21, um dos réus ameaçou-a com uma arma de fogo e lhe desferiu um chute nas pernas, enquanto os outros davam cobertura.

O concurso de agentes restou evidente, tanto pelas palavras da vítima firmes nesse sentido, como pela dinâmica dos acontecimentos e imagens supramencionadas.

As condutas praticadas pelos réus enquadram-se perfeitamente no tipo descrito na peça inicial, sendo pois a condenação medida que se impõe.

Assim sendo, resta evidente a atuação dos acusados no crime em voga, pois, enquanto o executor material, de arma de fogo em punho, anunciava o assalto, os demais participes, de longe, mantinham vigilância, conferindo segurança e encorajando-o à prática do roubo.

Assim é que: "Em sede do crime de roubo, o fato de um dos agentes aguardar os demais assaltantes na via pública, dando integral adesão ao cometimento do assalto, caracteriza a qualificadora do concurso de agentes, vez que sua conduta é a de co-autor e não, a de mero partícipe"(TACRIM-SP-AC- Rel. Marrey Neto - RJD 17/137).

Nesse compasso, a co-autoria por parte dos réus está evidente, pois imperioso é o papel do comparsa, que agindo em conluio, facilita, encoraja e acoberta a ação de seu parceiro.

Referente ao roubo com emprego de arma de fogo restou igualmente comprovada. A despeito de não ter havido apreensão da arma, o relato da vítima foi firme no sentido de que os réus estariam armados no momento do assalto. Além disso as imagens de fls. 21 revelam a presença da qualificadora de forma indubitosa e inconteste.

Aliás, reiterada a jurisprudência no sentido de que a apreensão e perícia da arma é dispensável para o reconhecimento da causa de aumento, quando firme a palavra da vítima: "EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RHC. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES.

RECURSO DESPROVIDO. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima -

reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Recurso desprovido". (RHC 103544/DF, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, STF, julgado em 18/05/2010, DJe 10/06/2010). "A configuração da qualificadora do emprego de arma de fogo não se mostra imprescindível a apreensão do objeto utilizado pelo agente para amedrontar a vítima, se existe certeza, fornecida por prova testemunhal, de que o réu efetivamente, dele se utilizou. Jurisprudência dominante no TACRIM - SP" (TACRIM-SP-AC 1.044.529-8 - Rel. Renato Nalini).

Assim, tem-se dos autos, que os réus, agindo em concurso, subtraíram, para proveito comum, bem de propriedade da vítima, contra quem foi exercida a grave ameaça mediante violência e emprego de arma de fogo.

Passo a dosar a pena.

Atenta aos ditames do artigo 59, do Código Penal, verifico que o réu GEOVANI possui péssimos antecedentes, conforme fls. 135/138, revelando possuir uma personalidade desvirtuada da moral média e com tendência à criminalidade. De modo que aumento sua pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão mais pagamento de 11 (onze) dias-multa. Para DOMINIK e JOSUÉ, fixo suas penas bases, a míngua de maiores informações, no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o réu JOSUÉ é reincidente específico, conforme certidões de fls. 139/140.

No entanto, mesmo que a seu modo, acabou por confessar espontaneamente a conduta delitiva, de modo que mantenho a pena base supra fixada, porque tais circunstâncias se compensam.

Não se ignora que a lei determina de forma expressa que a reincidência é causa preponderante sobre a confissão. Ocorre porém que em decisão recente, o STJ unificou entendimento no sentido contrário, qual seja, ambas circunstâncias são preponderantes, posição que compartilho e mostra-se mais adequada para individualização da pena. Ora, não se pode negar que com a confissão, o acusado demonstra seu interesse em colaborar com a elucidação dos fatos, enquanto aqueles que negam, buscam eximir-se da responsabilidade penal, não podendo assim, ambos serem tratados de forma igual.

O réu GEOVANI também é reincidente, de acordo com fls. 135/138, de modo que aumento sua pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão mais pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Verifico que incidem sobre o crime duas causas de aumento, referente ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo. Sendo assim, atenta aos ditames do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, limitar-me-ei a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente.

Dessa forma, aumento a pena dos réus em 2/3 (dois terços), com fulcro no artigo 157, §2ºA, inciso I, do Código Penal, fixando-a, para JOSUÉ e DOMINIK, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa e para GEOVANI, em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

O valor de cada dia multa é o mínimo legal.

Os condenados iniciarão o cumprimento da pena em regime fechado, e isso porque, delito de tal ordem, se cumpre, necessariamente, em regime fechado (JUTACrim 94/334; Revista de Julgados e Doutrina do TACrim 16/145).

Ademais, este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica ante a gravidade do delito cometido pelos réus, em especial, ante o fato de tratar-se de roubo praticado em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo, meio executório que expôs a vítima a maior perigo real.

A sociedade está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial, ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticados cada vez de modo mais frio e arrojado. Demonstraram periculosidade, insensibilidade moral e desvirtuamento de caráter quando se associaram para a prática delituosa, aguardando o momento propício de agir, destarte valendo-se das fragilidades

oriundas da organização social e da boa-fé que norteia as pessoas de bem. ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar DOMINIK DE LIMA SANTOS, e JOSUÉ DE OLIVEIRA SANTOS, a cumprir em estabelecimento adequado e em regime inicial fechado a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, bem como para condenar GEOVANI DA SILVA SANTOS, a cumprir em estabelecimento adequado e em regime inicial fechado a pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, como incursos nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2ºA, inciso I, do Código Penal.

A espécie de delito praticado, com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, vedam quaisquer substituições ou favores legais aos condenados. Mesmo porque o escopo do legislador não foi beneficiar agentes que não se privam em praticar crimes violentos, de maneira que, qualquer outra forma de cumprimento de pena, que não seja privativa de liberdade em regime fechado, mostrar-se-ia, demasiado tênue como forma de repressão e retribuição.

Deixo ainda de conceder aos condenados o direito de aguardar o trânsito em julgado desta em liberdade porque cometeram crime grave, e responderam a todo o processo presos, assim devendo permanecer, ainda mais agora, diante de uma sentença penal condenatória de primeiro grau, estando, pois, presentes os requisitos da prisão preventiva. Ressalte-se a sequência de crimes contra o patrimônio que vem sendo praticados em nossa Capital.

Assim, a fim de assegurar a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, presentes ainda os requisitos da prisão preventiva, não concedo aos condenados os direitos de recorrer em liberdade.

Deixo por fim de aplicar os efeitos imediatos da detração, porque o regime fechado não se deu unicamente em razão do tipo de crime.

No sentido: Apelação nº 0016847-49.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes SIDNEI VALADARES ARAUJO, PEDRO DA SILVA AZEVEDO, DIEGO FERNANDES DAS DORES e LORRAINE CAROLINE ALVES CORTEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso do réu Pedro por ausência de interesse recursal e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos dos demais réus, com determinação. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente) e RICARDO TUCUNDUVA Ementa: "RECURSO - trancamento da ação penal em relação a um dos réus reconhecida a litispendência - ausência de interesse recursal - não conhecimento do recurso de Pedro. NULIDADE - adotado rito da lei especial que prefere o rito ordinário - previsão legal - ausência de prejuízo - preliminar afastada. NULIDADE - interceptação telefônica - alegada ilegalidade das interceptações telefônicas por se tratar de medidas excepcionais - legalidade das informações - ausência de transcrição das conversas interceptadas - disponibilizado o acesso da mídia às partes - longo lapso temporal da interceptação necessário para comprovar a estabilidade da associação - ausência de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela associação - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - aumento na segunda fase pela reincidência para um dos réus - regime fechado mantido ante a maior culpabilidade dos agentes, na forma do art. 33, § 3º, CP - descabimento da detração porque o regime não foi fundada apenas no quantum de pena, mas sim nas circunstâncias do crime - improvimento dos demais recursos."

Além disso não se tem notícias, neste Juízo de Conhecimento, acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento do benefício, vale dizer, não consta nos autos atestado de conduta carcerária, imprescindível à concessão da progressão.

Recomendem-se os réus no estabelecimento prisional que se encontram recolhidos. Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de agosto de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA